

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4685/2530

บริษัท ไนกี้ อินเตอร์เนชั่นแนลแอล ที ดี
จำกัด

นาง บุษรา ตีร ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 22

เครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้ เป็นรูปตะขอประดิษฐ์อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาพหนึ่ง และเป็นรูปตะขอประดิษฐ์อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนรูปตะขอมืออักษรโรมันอ่านว่าไนกี้อีกภาพหนึ่ง ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนเป็นภาพประดิษฐ์คล้ายกล่องยาเส้นและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพประดิษฐ์คล้ายไม้หันอากาศกลับข้าง ไม่มีตัวอักษรใด ๆ ทั้งสองภาพ เมื่อพิจารณาเครื่องหมายของจำเลยแล้วเห็นได้ชัดว่าความสำคัญที่เด่นชัดคือรูปประดิษฐ์คล้ายกล่องยาสูบและรูปประดิษฐ์คล้ายไม้หันอากาศกลับข้างนั้น ก็คือรูปตะขอประดิษฐ์ทำนองเดียวกับของโจทก์ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเลียนรูปและลักษณะของโจทก์เป็นการลวงให้สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปลักษณะคล้ายตะขอประดิษฐ์ใช้กับสินค้านรองเท้ากีฬาโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ไว้แล้วใน

ต่างประเทศสำหรับประเทศไทยก็ได้จดทะเบียนการค้าไว้ด้วยเมื่อประมาณเดือน ธันวาคม 2523 จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงเพียงเล็กน้อย แล้วไปยื่นขอจดทะเบียนต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากรมทะเบียนการค้า สำหรับสินค้าจำพวก 38 รวมทั้งสินค้านี้เองแท่งกาวซึ่งเป็นสินค้าอย่างเดียวกับสินค้า ของโจทก์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ได้คัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ยกคำ คัดค้านของโจทก์โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเพราะ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วในสินค้าจำพวกเดียวกันขอให้ห้ามไม่ให้จำเลยดำเนินการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 115815 และ 115816

จำเลยให้การว่าจำเลยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้ากาวโดยใช้ เครื่องหมายการค้าเป็นรูปประดิษฐ์คล้ายกล่องยาเส้นกับคล้ายรูปไม้หันอากาศกลับ ซ้ายเป็นขวาโดยสุจริตนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่าไม่เหมือนหรือ คล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดอันจะ เป็นการลวงสาธารณชนขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไม่ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวง สาธารณชนพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนขอเลขที่ 115815 และ 115816 นั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้เป็นรูปตะขอประดิษฐ์อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาพหนึ่งและรูปตะขอประดิษฐ์อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนรูปตะขอมืออักษรโรมันอ่านว่าไนก็อีกภาพหนึ่งส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนเป็นภาพประดิษฐ์คล้ายกล่องยาเส้นและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพประดิษฐ์คล้ายไม้หันอากาศกลับข้างไม่มีตัวอักษรใด ๆ ทั้งสองภาพเมื่อพิจารณาเครื่องหมายของจำเลยแล้วเห็นได้ชัดว่าความสำคัญที่เด่นชัดคือรูปประดิษฐ์คล้ายกล่องยาสูบและรูปประดิษฐ์คล้ายไม้หันอากาศกลับข้างนั้นก็คือรูปตะขอประดิษฐ์ทำนองเดียวกับของโจทก์เพียงแต่รูปของจำเลยตัดปลายให้สั้นลงและอีกรูปหนึ่งหันหัวไปทางขวาหามีความสำคัญแตกต่างกันไม่แม้ของจำเลยจะไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมแต่ก็มีรูปประดิษฐ์เห็นได้เด่นชัดดังคำเบิกความของจำเลยว่าร่องเท้าเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งเป็นสินค้ารองเท้าของจำเลยมีรูปปีกนกตามรองเท้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.25 และเหมือนกับรูปปีกนกสินค้ารองเท้าของโจทก์เอกสารหมาย จ.3 สำหรับอักษรภาษาโรมันอ่านว่าทีซึ่งติดอยู่ที่ชั้นรองเท้าเอกสารหมาย จ.10 นั้นคงไม่เป็นประโยชน์ที่จะให้ผู้ซื้อรองเท้าเห็นเป็นข้อแตกต่างระหว่างรองเท้าของโจทก์และของจำเลยสักเท่าใดเพราะเป็นรูปเล็กไม่เด่นชัดเมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วเห็นได้ชัดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลียนรูปและลักษณะของโจทก์เป็นการลวงให้สาธารณชนหลงผิดเข้าใจผิดได้พฤติการณ์เป็นดังนี้จึงเห็นว่าเครื่องหมายของจำเลยเลียนเครื่องหมายของโจทก์โดยแน่ชัด

พิพากษากลับห้ามไม่ให้จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 115815 และ 115816 ต่อไป.

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ดุษิต วราโห-สวัสดี รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ